Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Le banche di credito cooperativo e il gruppo bancario cooperativo

Punto 7 del programma — BCC, artt. 33-37-ter TUB

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
20 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Le banche di credito cooperativo e il gruppo bancario cooperativo 1

1.1 D1 — Mi parli delle banche di credito cooperativo . . . 1
1.2 D2 — La BCC e la cooperativa del codice civile . . . 2
1.3 D3 — L'art. 34: i soci della BCC . . . 2
1.4 D4 — Il residuo di specializzazione oggi . . . 3
1.5 D5 — L'art. 35: come si misura la prevalenza . . . 3
1.6 D6 — Derivati e cambi: i limiti operativi della BCC . . . 4
1.7 D7 — L'art. 37: gli utili della BCC . . . 4
1.8 D8 — Gli utili: BCC, popolari e diritto comune . . . 5
1.9 D9 — L'art. 28, «quello del morto»: il rimborso al socio uscente . . . 5
1.10 D10 — Dalla riforma del 2016 all'adesione obbligatoria al gruppo . . . 6
1.11 D11 — I poteri della capogruppo . . . 6
1.12 D12 — La composizione del gruppo e il lessico . . . 7
1.13 D13 — La governance della capogruppo: l'art. 37-bis . . . 8
1.14 D14 — Il contratto di coesione . . . 8
1.15 D15 — Poteri proporzionati alla rischiosità . . . 9
1.16 D16 — La revoca degli amministratori: è un potere di vigilanza? . . . 9
1.17 D17 — La garanzia in solido . . . 10
1.18 D18 — Entrare e uscire dal gruppo . . . 10
1.19 D19 — L'art. 36: fusioni e trasformazioni . . . 11
1.20 D20 — Il gruppo cooperativo e l'Unione bancaria . . . 11

1 | Le banche di credito cooperativo e il gruppo bancario cooperativo

Il capitolo copre la banca di credito cooperativo (artt. 33-37-ter TUB, con le norme comuni dell'art. 28) e il gruppo bancario cooperativo. Le BCC compaiono in quattro testimonianze su cinque: le domande tipiche sono il residuo di specializzazione oggi, gli utili e la loro destinazione, l'art. 28, comma 2-ter («quello del morto») e i poteri della capogruppo, di solito senza troppo dettaglio. Le soglie operative (più del 50 per cento verso i soci, 5 per cento fuori zona) non stanno nel TUB ma nella Circolare 285 della Banca d'Italia.

1.1. D1 — Mi parli delle banche di credito cooperativo

Domanda. Mi parli delle banche di credito cooperativo.

Risposta ideale. La banca di credito cooperativo è una banca in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, disciplinata dagli artt. 33-37-ter, che seguono le norme comuni a tutte le banche cooperative dell'art. 28. Il comma 1 di quell'articolo riserva l'attività bancaria in forma cooperativa solo a popolari e BCC: chi vuole fare banca da cooperativa ha due soli modelli. La BCC è definita da due tratti, la mutualità e il localismo, e dal 2016 ne ha un terzo, l'appartenenza a un gruppo.

La mutualità è prevalente: lo statuto contiene per obbligo le clausole dell'art. 2514 del codice civile (art. 150-bis, comma 4), l'art. 28, comma 2-bis, considera la BCC cooperativa a mutualità prevalente ai fini fiscali se rispetta quelle clausole e l'operatività prevalente con i soci dell'art. 35, e l'utile non remunera il capitale ma alimenta riserve indivisibili (art. 37). Il localismo sta nel socio, che deve risiedere o operare nel territorio di competenza (art. 34), e nell'operatività, circoscritta a quella zona. I controlli sulle cooperative dell'autorità governativa non si applicano: l'art. 28, comma 2, li assorbe nella vigilanza bancaria.

Il terzo tratto è il gruppo: l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per l'autorizzazione (art. 33, comma 1-bis), e la capogruppo, una s.p.a., esercita direzione e coordinamento sulla base del contratto di coesione (art. 37-bis). La BCC resta quindi una cooperativa autonoma sul piano giuridico, ma governata dentro un gruppo. E viene subito da chiedersi che cosa resti, oggi, della specializzazione bancaria: la BCC ne è il residuo.

1.2. D2 — La BCC e la cooperativa del codice civile

Domanda. In che cosa la banca di credito cooperativo si distingue dalla cooperativa del codice civile? E perché i controlli governativi sulle cooperative non si applicano?

Risposta ideale. Il codice civile resta il diritto comune della cooperativa bancaria, e il TUB cede il passo solo dove pone una regola propria. La tecnica è l'elenco negativo dell'art. 150-bis, comma 1, che enumera le disposizioni del codice non applicabili alle BCC; tutto il resto continua a valere. Dove il codice fissa limiti o procedure, il TUB mette i suoi: il numero minimo di soci è cinquecento, il valore nominale delle azioni sta fra venticinque e cinquecento euro, il possesso massimo è centomila euro, il rifiuto dell'ammissione va motivato ed è riesaminabile dai probiviri (artt. 33 e 34). Dove invece il codice persegue lo scopo mutualistico, il TUB lo rende obbligatorio: l'art. 150-bis, comma 4, impone nello statuto le clausole dell'art. 2514, primo comma, e la BCC non può eliminarle.

La deroga più importante è l'art. 28, comma 2: alle popolari e alle BCC non si applicano i controlli sulle cooperative che il codice civile attribuisce all'autorità governativa. La vigilanza bancaria, della Banca d'Italia o della BCE, li assorbe: duplicarli non aggiungerebbe tutela, e lo stesso supervisore verifica già la mutualità, per esempio autorizzando l'operatività prevalente con non soci. L'ordine dei procedimenti lo conferma: prima l'autorizzazione bancaria, poi l'iscrizione all'albo delle cooperative (art. 33, comma 1-ter). Non si diventa banca perché si è cooperativa, ma si è cooperativa bancaria perché si è autorizzati a fare banca.

1.3. D3 — L'art. 34: i soci della BCC

Domanda. Mi illustri l'art. 34 TUB: chi può essere socio di una banca di credito cooperativo e con quali limiti?

Risposta ideale. L'art. 34 è la proiezione soggettiva della mutualità e del localismo, e si ricorda per quattro regole. Primo, il numero minimo dei soci è cinquecento: se scende, la compagine va reintegrata entro un anno, altrimenti la banca è posta in liquidazione; nelle popolari la soglia è duecento (art. 30, comma 4), e la differenza dice che la BCC deve avere una base mutualistica davvero larga. Secondo, per essere soci occorre risiedere, avere sede o operare con continuità nel territorio di competenza: il legame col territorio è condizione d'ingresso, e nelle popolari non c'è. Terzo, il voto è capitario, uno a testa qualunque sia il numero delle azioni. Quarto, nessun socio può possedere azioni per più di centomila euro di valore nominale complessivo, perché chi non pesa di più in assemblea non deve nemmeno accumulare una posizione patrimoniale sproporzionata. La tecnica è diversa da quella delle popolari: lì il tetto è una percentuale del capitale, l'1 per cento riducibile in statuto (art. 30, comma 2); qui è un valore assoluto.

Lo statuto può chiedere un numero minimo di azioni per l'ammissione (comma 4-bis), e il rifiuto di ammettere un aspirante socio deve essere motivato e può essere riesaminato dai probiviri, per il richiamo dell'art. 30, comma 5: è il principio della porta aperta.

1.4. D4 — Il residuo di specializzazione oggi

Domanda. La despecializzazione ha eliminato le banche speciali. Che cosa ne resta oggi? Perché le BCC hanno ancora vincoli operativi?

Risposta ideale. Il residuo di specializzazione, oggi, è la banca di credito cooperativo. La despecializzazione del TUB ha cancellato la specialità per scadenze, per oggetto e per categoria di ente: ogni banca può esercitare ogni attività finanziaria, salve le riserve di legge (art. 10, comma 3), e le forme giuridiche sono solo due, la s.p.a. e la cooperativa (art. 14). Ciò che resta di speciale sta tutto nella BCC, che ha tre vincoli. Uno soggettivo: esercita il credito prevalentemente a favore dei soci (art. 35, comma 1). Uno territoriale: opera nella zona di competenza fissata dallo statuto, con una piccola quota fuori zona. Uno operativo: non può assumere posizioni speculative in cambi e in derivati.

Il perché è la mutualità prevalente. La BCC non lo è per etichetta ma per sostanza, e solo se opera in prevalenza con i soci: l'art. 28, comma 2-bis, lega proprio a quel requisito le agevolazioni fiscali. Se potesse operare con chiunque, ovunque e in qualunque rischio, sarebbe una banca come le altre con un nome cooperativo: i vincoli sono il prezzo del suo statuto di favore. La popolare non ha quella qualifica e non ha neppure questi vincoli: i suoi limiti sono di governance e di dimensione, e ne parlo a proposito delle popolari.

Quindi la specialità non è sparita: è passata dall'operazione, che qualunque banca può compiere, al soggetto, e oggi sopravvive solo nella BCC.

1.5. D5 — L'art. 35: come si misura la prevalenza

Domanda. L'art. 35 dice che le BCC esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. Come si misura la prevalenza? E perché il limite del 5 per cento fuori zona non si trova nell'art. 35?

Risposta ideale. L'art. 35 fissa il principio e rinvia. Il comma 1 dice che le BCC esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci, e consente alla Banca d'Italia di autorizzare per periodi determinati un'operatività prevalente a favore di non soci, solo per ragioni di stabilità. Il comma 2 rimette agli statuti le norme su attività, impieghi e raccolta, competenza territoriale e poteri della capogruppo, sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia. Le cifre che cito vengono quindi dalla Circolare 285, non dal TUB. La prevalenza è rispettata quando più del cinquanta per cento delle esposizioni è verso soci o garantito da soci; la Circolare assimila ai soci le esposizioni verso amministrazioni centrali dell'eurozona, BCE e Banca d'Italia, verso la capogruppo e il gruppo, e verso i sistemi di garanzia di categoria, così la liquidità depositata presso la capogruppo non consuma il plafond. Il vincolo riguarda gli impieghi, non la raccolta, che può venire anche da non soci.

Il secondo vincolo è territoriale e distinto: fuori dalla zona di competenza può essere assunto al massimo il cinque per cento del totale delle esposizioni. Una banca può rispettare l'uno e

violare l'altro. Quel cinque per cento, come il cinquanta, non sta nell'art. 35: è la Circolare, in attuazione del comma 2, a dargli la misura, e va attribuito a lei.

1.6. D6 — Derivati e cambi: i limiti operativi della BCC

Domanda. Una banca di credito cooperativo può svolgere tutte le attività delle altre banche? In particolare, perché non può speculare in derivati?

Risposta ideale. In linea di principio sì: il TUB le riconosce l'attività bancaria e ogni altra attività finanziaria, nonché le connesse e strumentali, nel rispetto delle riserve di legge (art. 10, comma 3), e rimette agli statuti le norme su attività, impieghi e raccolta secondo i criteri della Banca d'Italia (art. 35, comma 2). I vincoli concreti stanno quindi nella Circolare 285, e le cifre che cito vengono da lì, non dal TUB. Vanno tutti nella direzione di ridurre il rischio. La negoziazione per conto terzi è ammessa solo se il cliente anticipa il prezzo o consegna prima gli strumenti. Soprattutto c'è il divieto di assumere posizioni speculative in cambi e in derivati: la posizione netta aperta in cambi sta entro il due per cento dei fondi propri, elevabile al cinque con l'approvazione della capogruppo; i contratti a termine e gli altri derivati sono ammessi solo con funzione di copertura, alle condizioni che la Circolare fissa. Il divieto, quindi, non è dei derivati ma della speculazione.

La ragione è duplice: sono banche piccole, per cui un rischio di mercato sarebbe difficile da governare; e quel rischio non è riconducibile alla finalità mutualistica, che è servire soci e territorio. Anche qui il meccanismo è del gruppo: la capogruppo può innalzare alcune soglie, perché la specialità non è più un dato rigido di legge ma un parametro gestito dentro il gruppo.

1.7. D7 — L'art. 37: gli utili della BCC

Domanda. Commenti l'art. 37 TUB: come vanno destinati gli utili di una banca di credito cooperativo?

Risposta ideale. L'art. 37 pone tre vincoli in sequenza. Il comma 1 impone di destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. Il comma 2 impone di corrispondere una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge: la misura, il tre per cento, non è scritta nell'art. 37 ma nell'art. 11 della legge 59 del 1992. Il comma 3 chiude: la quota non assegnata a riserva legale e ai fondi mutualistici, e non usata per rivalutare le azioni, né assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci, deve essere destinata a beneficenza o mutualità. Per questo molte BCC finanziano iniziative locali: è un obbligo, non una scelta di immagine.

La ratio è che l'utile non serve a remunerare il capitale ma a costruire un patrimonio che resta nella banca e nella categoria. La riserva legale è indivisibile: le clausole dell'art. 2514 del codice civile, che lo statuto deve contenere ai sensi dell'art. 150-bis, comma 4, vietano di distribuire le riserve fra i soci. E se la banca esce dalla categoria, trasformandosi o cedendo l'azienda, il

patrimonio va ai fondi mutualistici (art. 150-bis, comma 5, con l'art. 17 della legge 388 del 2000). Il settanta per cento è la traduzione contabile della mutualità prevalente.

1.8. D8 — Gli utili: BCC, popolari e diritto comune

Domanda. Gli utili delle BCC seguono la stessa regola delle popolari e delle cooperative del codice civile? Perché le percentuali sono così diverse?

Risposta ideale. Sono tre gradi della stessa idea, e per le due banche cooperative il TUB sostituisce la regola del codice con la propria: l'art. 150-bis, commi 1 e 2, esclude l'art. 2545-quater. Nella cooperativa di diritto comune quell'articolo impone di destinare a riserva legale almeno il trenta per cento degli utili netti, senza alcun tetto. La BCC sta all'estremo mutualistico: almeno il settanta per cento a riserva legale (art. 37), la quota ai fondi mutualistici, il residuo a beneficenza o mutualità, riserve indivisibili. La popolare sta all'estremo opposto: l'art. 32 impone almeno il dieci per cento a riserva legale, e il residuo non distribuito va a beneficenza o assistenza.

La differenza si spiega con la mutualità prevalente: solo la BCC è tale ai fini fiscali agevolativi, se rispetta l'art. 2514 del codice civile e l'art. 35 (art. 28, comma 2-bis). Nella BCC l'utile costruisce un patrimonio non appropriabile dai soci. La popolare, banca di mercato in forma cooperativa, ha una deroga favorevole sulla misura, dal trenta al dieci per cento, ma conserva un tratto cooperativo: l'obbligo grava su ogni esercizio in utile. Quanto al tre per cento ai fondi mutualistici, è la misura dell'art. 11 della legge 59 del 1992, che l'art. 150, comma 4, TUB rende applicabile alle BCC: nel TUB l'obbligo c'è solo per la BCC (art. 37, comma 2), mentre l'art. 32 sulle popolari tace.

1.9. D9 — L'art. 28, «quello del morto»: il rimborso al socio uscente

Domanda. Il socio di una banca di credito cooperativo che recede ha diritto al rimborso integrale delle azioni? Mi parli dell'art. 28, quello del morto.

Risposta ideale. No, non necessariamente. L'art. 28, comma 2-ter, dice che nelle popolari e nelle BCC il diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, di morte o di esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria. La ratio è prudenziale ed europea: un'azione è capitale primario solo se la banca può almeno limitarne il rimborso (art. 29 del regolamento 575/2013), perché un capitale che il socio può ritirare a richiesta non assorbe le perdite. Il verbo è «limitato» perché, dove la legge riconosce il rimborso, la deroga arriva fin dove serve al capitale primario.

Il punto critico è la disciplina secondaria: la Circolare consente di limitare o rinviare il rimborso in tutto o in parte e senza limiti di tempo, e un rinvio senza termine arriva vicino all'esclusione; la

Corte di giustizia (causa C-686/18) l'ha però ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione. La decisione concreta spetta, secondo lo statuto, all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta della gestione e sentito il controllo: non all'assemblea.

Per le BCC c'è un distinguo: l'art. 150-bis, comma 1, non esclude gli artt. 2534 e 2535 del codice civile, che restano applicabili, mentre per le popolari il comma 2 esclude l'art. 2534 e l'art. 2535, secondo comma, primo periodo.

1.10. D10 — Dalla riforma del 2016 all'adesione obbligatoria al gruppo

Domanda. Perché nel 2016 il legislatore è intervenuto sul credito cooperativo? E oggi una BCC può essere autorizzata restando indipendente?

Risposta ideale. Il decreto-legge 18 del 2016 affronta un problema strutturale: banche piccolissime, che per la forma cooperativa non possono raccogliere capitale di rischio sul mercato, in un contesto prudenziale che richiede ricapitalizzazioni rapide e imponenti. Sono due problemi, capitale e scala. La soluzione è il gruppo bancario cooperativo degli artt. 37-bis e 37-ter, e per renderlo effettivo l'adesione è obbligatoria: l'art. 33, comma 1-bis, dice che l'adesione a un gruppo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria in forma di BCC. Quindi no, una BCC non può più essere autorizzata restando indipendente. Il gruppo non è un modo di organizzarsi ma un requisito di accesso al mercato, che si aggiunge a quelli dell'art. 14, e il comma 1-ter ordina i procedimenti: niente iscrizione all'albo delle cooperative senza autorizzazione.

C'è un'eccezione, fatta salva dallo stesso comma 1-bis: l'art. 37-bis, comma 1-bis, consente alle BCC delle province autonome di Trento e di Bolzano di costituire gruppi provinciali, formati da banche con sede e operatività nella provincia, la cui capogruppo può avere una qualunque delle forme dell'art. 14, comma 1, lettera a, anche cooperativa, con patrimonio minimo fissato dalla Banca d'Italia (comma 7-bis, lettera c); oppure, in alternativa al gruppo, di adottare un sistema di tutela istituzionale ai sensi dell'art. 113 del regolamento 575/2013. Il gruppo provinciale non elude l'obbligo: ne è una specie, con requisiti attenuati.

Il rovescio dell'obbligo è l'uscita: chi esce dal gruppo o si trasforma in s.p.a. o si liquida (art. 36, comma 1-bis). E dentro il gruppo resta da chiedersi quali poteri abbia la capogruppo.

1.11. D11 — I poteri della capogruppo

Domanda. Che poteri ha la capogruppo del gruppo bancario cooperativo? Non entriamo troppo nel dettaglio.

Risposta ideale. La capogruppo ha i poteri tipici di una capogruppo di gruppo bancario, ma li ha per contratto e con una gradazione. La fonte è l'art. 37-bis, comma 3: il contratto di coesione, che disciplina direzione e coordinamento, deve indicarne i poteri, nel rispetto delle

finalità mutualistiche e del carattere localistico delle BCC. Sono tre. Primo, gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi del gruppo, con controlli e poteri di influenza per far rispettare i requisiti prudenziali, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti. Secondo, nei casi motivati previsti dal contratto, nominare, opporsi alla nomina e revocare i componenti degli organi di amministrazione e controllo, fino a concorrenza della maggioranza. Terzo, l'esclusione dal gruppo per gravi violazioni e le altre misure sanzionatorie, graduate in relazione alla gravità. A questi la Circolare 285 aggiunge l'approvazione preventiva delle operazioni di rilievo strategico e le regole sul credito e sulla finanza.

I contrappesi sono quattro. Il primo è proprietario: le BCC detengono almeno il sessanta per cento della capogruppo e ne esprimono la metà più due dei consiglieri (art. 37-bis, comma 1, lettera a, e comma 2-bis). Poi la proporzionalità: le banche nelle classi di rischio migliori hanno più autonomia (comma 3-ter). Poi la consultazione delle BCC nelle assemblee territoriali, con pareri non vincolanti (comma 3-bis). Infine il controllo pubblico: adesione, recesso ed esclusione sono autorizzati dalla Banca d'Italia (comma 5).

Il filo è che i poteri sono penetranti ma ordinati dalla legge, perché il fine è la stabilità del gruppo. La domanda che ne discende è se si tratti di poteri di vigilanza, o dove stia il loro limite.

1.12. D12 — La composizione del gruppo e il lessico

Domanda. Da chi è composto il gruppo bancario cooperativo e quali requisiti deve avere la capogruppo? Che differenza c'è fra banche aderenti e banche affiliate?

Risposta ideale. L'art. 37-bis, comma 1, indica quattro componenti: la capogruppo; le BCC che aderiscono al contratto e adottano le clausole statutarie; le società bancarie e finanziarie controllate dalla capogruppo; gli eventuali sottogruppi territoriali. La capogruppo deve essere una s.p.a. autorizzata all'attività bancaria, perché opera sui mercati interbancari e presso la banca centrale anche per le affiliate. Il suo capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle BCC del gruppo, e il patrimonio netto minimo è di un miliardo di euro. È l'inverso del gruppo ordinario: qui le controllate possiedono la controllante, e il controllo, nel senso dei principi contabili internazionali, è assicurato dal contratto di coesione; per questo il comma 6 disapplica gli artt. 2359-bis e seguenti del codice civile alle partecipazioni delle BCC nella capogruppo.

Quanto al lessico, secondo la Circolare 285 «banche aderenti» è l'espressione più ampia, perché comprende la capogruppo e le affiliate: la capogruppo è dentro il contratto e la garanzia che governa. «Banche affiliate» sono le BCC, o la banca a capo di un sottogruppo territoriale, soggette alla direzione e al coordinamento. «Società del gruppo» comprende anche banche non cooperative, società finanziarie e strumentali controllate, che vi appartengono per il controllo e non per il contratto. Confondere aderenti e affiliate è l'errore tipico: la garanzia in solido copre le obbligazioni della capogruppo e delle altre aderenti proprio per questo.

1.13. D13 — La governance della capogruppo: l'art. 37-bis

Domanda. Come è organizzata la capogruppo del gruppo bancario cooperativo? Che cosa dice l'art. 37-bis sullo statuto e sulla composizione del consiglio?

Risposta ideale. La capogruppo è una s.p.a., e quindi può aprirsi ad altri investitori, ma il legislatore ha voluto che il governo resti alla base cooperativa, e lo fa in tre modi. Il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle BCC del gruppo (comma 1, lettera a); un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro dell'economia e sentita la Banca d'Italia, può fissare una soglia diversa per esigenze di stabilità (comma 7). Lo statuto deve indicare il numero massimo di azioni con diritto di voto che ciascun socio può detenere, direttamente o indirettamente (comma 2): un tetto al voto per ciascun socio. E deve stabilire che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle BCC aderenti siano la metà più due dei consiglieri (comma 2-bis), regola inserita nel 2018.

Il filo è l'equilibrio. La capogruppo ha poteri penetranti sulle affiliate, ma sono le affiliate a possederla e ad amministrarla, per maggioranza. Secondo la Circolare, questo deve convivere con l'esigenza di non ostacolare l'apertura del capitale a investitori diversi dalle BCC.

1.14. D14 — Il contratto di coesione

Domanda. Che cos'è il contratto di coesione e che cosa deve contenere? Quali operazioni delle affiliate richiedono l'approvazione preventiva della capogruppo?

Risposta ideale. Il contratto di coesione è l'atto con cui le BCC aderiscono al gruppo e accettano la direzione e il coordinamento della capogruppo. È la fonte del controllo: l'art. 37-bis, comma 1, lettera a, dice che assicura una situazione di controllo ai sensi dei principi contabili internazionali, quindi non è un patto parasociale ma il titolo del consolidamento. Il contenuto minimo è nel comma 3: la capogruppo; i suoi poteri; i criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi dell'attività comune; i criteri e le condizioni di adesione, diniego, recesso ed esclusione, non discriminatori e in linea con la solidarietà fra cooperative a mutualità prevalente. Il comma 4 aggiunge la garanzia in solido.

La Circolare 285 riempie il contenuto. Le funzioni di controllo interno delle affiliate sono esternalizzate alla capogruppo; la capogruppo detta le regole su credito, finanza e partecipazioni; approva preventivamente le operazioni di rilievo strategico, come fusioni, acquisto di partecipazioni e immobili, apertura di succursali; predispone il piano di sviluppo territoriale. Ha poi attività che non può esternalizzare né delegare: le disposizioni di gruppo, nomina e revoca degli organi, monitoraggio e classificazione delle affiliate, misure sanzionatorie. Il contratto non nasce per sola volontà privata: la Banca d'Italia accerta l'idoneità dello schema a consentire la sana e prudente gestione (art. 37-ter) e iscrive il gruppo all'albo. Così la direzione unitaria si ottiene senza sopprimere la cooperativa.

1.15. D15 — Poteri proporzionati alla rischiosità

Domanda. I poteri della capogruppo sono proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti. Che cosa significa in concreto?

Risposta ideale. Significa che l'intensità dei poteri varia con il rischio, e che le banche migliori ottengono più autonomia. Il principio è nell'art. 37-bis, comma 3, lettera b, numero 1; la Circolare lo traduce in un sistema di indicatori di early warning, su fondi propri, rischio di credito, redditività, liquidità e raccolta, a cui sono agganciati controllo, intervento e sanzione. Il d.l. 91 del 2018 ha aggiunto due commi. Il 3-bis prevede la consultazione delle BCC mediante assemblee territoriali sui temi strategici e commerciali, con pareri non vincolanti: è voce, non codecisione. Il 3-ter dice che le banche nelle classi di rischio migliori definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi nel quadro degli indirizzi della capogruppo, li comunicano perché ne verifichi la coerenza e nominano i propri organi; se la capogruppo non gradisce un componente, la banca propone una lista di tre candidati diversi, ferma la verifica dei requisiti del decreto dell'art. 26. La chiave di questa autonomia non è nelle mani della capogruppo: ogni atto che specifica il sistema di classificazione del rischio è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.

Quanto al limite, i poteri di nomina, opposizione e revoca si esercitano sempre nei casi motivati previsti dal contratto. Per le banche migliori il comma 3-ter cambia la procedura, con la lista di tre candidati, non la titolarità del potere: la proporzionalità gradua le modalità, non l'esistenza.

1.16. D16 — La revoca degli amministratori: è un potere di vigilanza?

Domanda. La capogruppo può revocare gli amministratori di una banca affiliata. Si tratta di un potere di vigilanza? Come si colloca rispetto alle autorità creditizie?

Risposta ideale. No, non è un potere di vigilanza in senso tecnico, anche se ne ha l'apparenza. La capogruppo non è un'autorità creditizia: non compare nell'elenco dell'art. 1, comma 1, lettera a, TUB, che indica il CICR, il Ministro dell'economia e la Banca d'Italia; è anzi essa stessa una banca vigilata, perché l'art. 37-bis la vuole s.p.a. autorizzata all'attività bancaria. Il suo potere ha fonte contrattuale, il contratto di coesione: nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino alla maggioranza, nei casi motivati previsti (comma 3, lettera b, numero 2). Ma ha un contenuto autoritativo, e la legge lo disciplina come tale: ricorda la rimozione degli esponenti dell'art. 53-bis, che spetta alla Banca d'Italia, e la graduazione delle misure ricorda la proporzionalità della vigilanza.

Per questo l'ordinamento lo raccorda all'autorità pubblica. La Banca d'Italia accerta le condizioni e l'idoneità del contratto prima della costituzione e iscrive il gruppo (art. 37-ter); autorizza adesione, recesso ed esclusione (comma 5); approva preventivamente il sistema di classificazione

del rischio (comma 3-ter); detta le disposizioni di attuazione (comma 7-bis). E gli esponenti nominati dalla capogruppo restano soggetti ai requisiti dell'art. 26.

Quindi il gruppo non sottrae le BCC alla vigilanza pubblica: interpone fra esse e l'autorità un livello privato di direzione, che la legge conforma e l'autorità autorizza nei passaggi essenziali.

1.17. D17 — La garanzia in solido

Domanda. In che cosa consiste la garanzia in solido del gruppo bancario cooperativo e quali limiti incontra?

Risposta ideale. L'art. 37-bis, comma 4, dice che il contratto di coesione prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche. La Circolare 285 la qualifica come garanzia reciproca, una cross-guarantee: la capogruppo garantisce le affiliate e ciascuna affiliata garantisce la capogruppo e le altre. Ha due dimensioni: una garanzia esterna, per cui ogni aderente risponde in solido verso i creditori delle altre; e un sostegno interno, per cui le aderenti si forniscono il supporto necessario a rispettare i requisiti prudenziali ed evitare la risoluzione. È condizione per l'adesione al gruppo.

Il limite è il punto delicato, e qui il TUB dà solo lo scheletro; la misura viene dalla Circolare 285. L'obbligo di ciascuna banca è commisurato alle sue esposizioni ponderate per il rischio e contenuto entro le risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori individuali: nessuna banca può essere trascinata sotto i propri minimi per salvarne un'altra. Gli interventi di sostegno sono effettuati dalla capogruppo, a cui è riservata la ripatrimonializzazione. E in caso di recesso o esclusione gli obblighi di garanzia esterna permangono per almeno dieci anni, per cui l'uscita non è indolore.

Non è un fondo di garanzia dei depositi né una solidarietà illimitata: è un obbligo contrattuale, che mette in comune la capacità di assorbire le perdite.

1.18. D18 — Entrare e uscire dal gruppo

Domanda. Come si entra e come si esce da un gruppo bancario cooperativo? Chi decide, e che cosa accade alla banca che esce?

Risposta ideale. L'art. 37-bis, comma 3, lettera d, vuole che il contratto indichi criteri e condizioni di adesione, diniego, recesso ed esclusione secondo criteri non discriminatori, in linea con la solidarietà fra le cooperative a mutualità prevalente. Il comma 5 dice chi decide: adesione, rigetto, recesso ed esclusione sono autorizzati dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca. La delibera della capogruppo non produce effetto finché l'autorità non autorizza. Il TUB dà lo scheletro; il dettaglio, come il preavviso di ventiquattro mesi, viene dalla Circolare 285, per cui l'ingresso si fonda su condizioni oggettive e non su gradimenti discrezionali; il recesso è ammesso per giustificati motivi con un preavviso

di almeno ventiquattro mesi; l'esclusione è l'ultima ratio, dopo che gli interventi correttivi e le sanzioni graduate sono stati inutilmente esperiti.

Le conseguenze dell'uscita sono pesanti. Per l'art. 33, comma 1-bis, la banca perde il presupposto dell'autorizzazione, e per l'art. 36, comma 1-bis, può soltanto deliberare, entro il termine stabilito e con l'autorizzazione della Banca d'Italia, la trasformazione in s.p.a.; in mancanza, si liquida. La Circolare aggiunge l'adesione a un altro gruppo o la cessione dell'azienda. Restano gli obblighi di garanzia.

Quindi nessuno può uscire dal gruppo e restare una BCC indipendente: e da qui si passa all'art. 36.

1.19. D19 — L'art. 36: fusioni e trasformazioni

Domanda. Mi illustri l'art. 36 TUB. Quando una banca di credito cooperativo può fondersi con una banca di diversa natura o trasformarsi in società per azioni?

Risposta ideale. L'art. 36 regola l'uscita dalla categoria, e il TUB la rende possibile ma costosa. La trasformazione in s.p.a. è prevista solo dal comma 1-bis, per la banca che recede o è esclusa dal gruppo: previa autorizzazione della Banca d'Italia, con riguardo alla sana e prudente gestione, entro il termine stabilito; in mancanza la banca delibera la liquidazione. Altrimenti l'uscita passa dalla fusione eterogenea del comma 1: la Banca d'Italia autorizza fusioni tra BCC e banche di diversa natura da cui risultino banche in forma di s.p.a. Nel testo in vigore dal 9 gennaio 2026 l'autorizzazione non ha più i presupposti tipizzati che prima il comma conteneva, ma non è libera: restano i filtri generali richiamati dal comma 3, cioè l'art. 57 sulla sana e prudente gestione e l'art. 56, comma 2, e i filtri della Circolare, che privilegia le aggregazioni interne alla categoria e non autorizza l'uscita se esistono soluzioni alternative, come la fusione con un'altra BCC o l'intervento di un sistema di garanzia. Il comma 2 prevede le maggioranze statutarie per le modifiche dello statuto, fermo il recesso dei soci.

Il costo vero è la devoluzione: nelle fusioni e trasformazioni da cui risulti una s.p.a. restano fermi gli effetti dell'art. 150-bis, comma 5, e il patrimonio va ai fondi mutualistici, perché le riserve sono indivisibili. Non c'è una via verso la popolare: la Circolare la esclude.

1.20. D20 — Il gruppo cooperativo e l'Unione bancaria

Domanda. Il gruppo bancario cooperativo ha qualcosa a che vedere con l'Unione bancaria? In che senso?

Risposta ideale. Sì, e il nesso è la significatività. Il d.l. 18 del 2016 interviene subito dopo l'avvio del Meccanismo di vigilanza unico e risponde a una domanda: come rendere compatibile con una vigilanza costruita su gruppi, capitale computabile e soglie di significatività una categoria di banche piccolissime. Per il Meccanismo la significatività si valuta al massimo livello di consolidamento (art. 6, paragrafo 4, del regolamento 1024/2013), sulla base di dimensioni, importanza

per l'economia e attività transfrontaliere. Ciascuna BCC, da sola, non è significativa; ma aggregata in un gruppo che consolida può superare le soglie e diventare un soggetto significativo, vigilato direttamente dalla BCE. È il consolidamento, non la singola banca, a decidere.

Il gruppo, del resto, è un soggetto prudenziale unico: l'art. 37-bis, comma 8, applica al gruppo bancario cooperativo, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza sui gruppi, e la garanzia in solido e il controllo contrattuale della capogruppo servono a renderlo tale. L'altro nesso con l'Unione bancaria, il capitale computabile dell'art. 28, comma 2-ter, l'ho già visto; la soglia dimensionale delle popolari e il suo linguaggio da riparto di competenze li affronto parlando di quelle.

Il filo, anche qui, è la specialità: il gruppo è ciò che permette a una categoria di piccole cooperative di stare sotto il supervisore europeo.